

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 755 - 756/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมควร ช่อเกตุ

จำเลย

นางสาวอุดมศรี ช่อเกตุ ผู้ขอประกัน ผู้

ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,371,91 ฐานฆ่าผู้อื่นจำคุก 18 ปี ฐานพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ปรับ 80 บาท รวมจำคุก 18 ปี ปรับ 80 บาท จำเลยให้การและนำสืบรับว่าได้ใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายจริงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ฐานฆ่าผู้อื่น ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 12 ปี ฐานพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงปรับ 40 บาท รวมจำคุก 12 ปี ปรับ 40 บาท ให้บวกโทษจำคุก 15 วัน ฐานขับรถโดยประมาท ตามคดีหมายเลขแดงที่ 12950/2528 ของ

ศาลแขวงธนบุรี เข้ากับโทษจำเลยในคดีนี้ รวมจำคุก 12 ปี 15 วันและปรับ 40 บาท
ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 87)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ขอ
ประกัน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 84)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตีราคาประกันสำนวนละ 150,000
บาท (สำนวนแรก อันดับ 8, สำนวนหลัง อันดับ 27)

คำสั่ง

พิเคราะห์คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ร้องโดยตลอดแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควร
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาประกันสำนวนละ
175,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ร้องโดยตลอดแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควร
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาประกันสำนวนละ
175,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ